因此，臺南市政府在推動產業發展的同時，也必須兼顧公共利益與安全需求，才研擬本次自治條例草案。草案內容針對休閒活動場館的行業登記規範、場所條件、安全性等項目，納入更明確的規定，也參考兒少法相關規範，將距離要件一併納入自治條例。未來自治條例通過後，相關申請程序、條件、距離等，都會依據條例有明確規範。今天特別舉辦公聽會，目的就是廣泛聽取各界對自治條例草案的意見，也希望透過會場上的交流與討論，讓條例內容能更周延、更完善。最後，再次代表市府與經發局，感謝大家撥冗出席、提供寶貴意見。再次謝謝各位。

司儀：

謝謝主席。現在邀請經濟發展局的洪麗華科長，為大家說明今天的重點內容，進行「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案的逐條對照與說明。有請科長。

經濟發展局　洪麗華科長：

報告「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例草案」（略）。

司儀：

謝謝科長的說明，也請主席與科長先移動到台前位置。接著歡迎林俊憲委員服務處的秘書蒞臨，感謝您關心今天的議題，歡迎您。接下來將針對剛才的「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案進行意見發表，開始之前先向大家說明發言規則：發言者在觀眾席舉手即可，由工作人員遞上麥克風，發言前請先說明姓名與單位；每位發言時間為三分鐘，兩分鐘時會按一聲鈴提醒，三分鐘按兩聲鈴結束，時間到會請發言者停止，以保障所有登記發言者的權益。現在在開放自由發言前，先邀請今日與會的蔡育輝議員代表進行發言；議員這邊是現在發言，還是稍後再發言呢？

蔡育輝議員：

我先調查一下，現場有國中、小學、高中的人嗎？有嘛，至少有三位。這個案子原本在議會，是把夾娃娃機跟德州撲克、麻將、棋牌放在一起，但家長會今天也有來，若家長會沒來，我就覺得家長會沒什麼意思。當初放在一起時，議會覺得這樣不妥，夾娃娃機跟麻將、德州撲克、棋牌混在一起不好，所以後來重新修法。議會裡大家都說，

賭博不一定全部都是賭博，德州撲克、棋藝館也有正當用途，但還沒申請前，有業者花三百萬裝潢，不能說他們一定是賭博，可是警察常常抓不到、也沒意見。臺南市電子遊戲場業規範從原本三百公尺修到一千公尺，結果現在這個條例變兩百公尺，議會大家都反對，我提出折衷版本五百公尺，為什麼？大家想一下，現在很多過年過節家裡大人都有打麻將的習慣，如果學校旁邊設麻將館或德州撲克館，孩子就容易被吸引，而且還有人反映自己老公輸一百萬，但警察也說抓不到。所以議會當時幾乎一致認為至少要五百公尺。現在退回去重編，市府還是維持兩百公尺；如果三分鐘內沒有人要討論，我就繼續講。這些規定若大家不講，我就會繼續講下去；如果家長會沒意見，我其實會很不高興。因為這是為了孩子安全健康，學校若都沒意見，就叫我這個民意代表來當壞人，這樣很危險，因為牽涉的就是那一類行業。

我今天敢走進來，就是因為我立場正當、不怕講。議會二、三十位議員都聯署，要至少五百公尺；你們要賺錢當然照賺，但不能影響孩子。夾娃娃機小孩可能下課就去夾，或爸爸提供餐費要讓小孩子去吃碗粿、吃四神湯、買書錢但都花掉在夾娃娃，這就是誘因。很多里民都說那些地方有在賭，但抓不到。議員也說過，家門口對面停一輛車，裡面在賭，全都抓不到。所以大家沒意見的時候，我就會有意見；市政府簽這個案子時也沒意見，我就覺得這裡面有很大的利益問題。

因此我在議會有正式提案，一定要注意；而且這是議會決議，有轉播的，大家都站起來表示至少要五百公尺。兒少法也不是寫兩百公尺，我不敢直接說是誰有問題，但科長聽到議會立場也不敢不慎重。之前電動玩具從賴清德時期三百公尺修到一千公尺，新設舖面都要遵守。站在議會的立場，我堅持至少五百公尺；至於這幾間已經存在的，也要按規定管理，不是條例通過後突然變成兩百公尺。兩百公尺有多近你們知道嗎？跑步四百公尺一圈，兩百公尺就是半圈而已。

站在教育主管機關、保護學生的立場，再加上警察局要抓賭博也抓不到，我先說第一輪，等一下還會講第二輪。公聽會目的就是協商。現場有任何學校代表請舉手？白河國中有來，還有誰？我也要講一句：今天如果大家都說這不是你們的場域、都不表態，身為校長應該要有良心，我想看看你們是同意還是反對。

司儀：

謝謝議員，接下來現場朋友有想法都可以舉手。

忠政里　程崑藤里長：

各位長官好，我是忠政社區的代表。因為我是第一次在公所通知後才知道要開公聽會，還被拜託要帶鄉親一起來，所以我也麻煩公所把訊息轉到新營區公所的里民群組，讓更多鄉親能參加，因為這牽涉到國家根本、孩子的未來，非常重要。我不是反對老人休閒，休閒本來就是好事，但問題在於「變相」了。現在網路一打開就知道，很多所謂的棋牌社背後都有問題，我剛剛簽到完回去查，社會事件第一則就是新營，第二則是新北，我都列印下來交給蔡育輝議員。第二，我還特別上 AI 查資料，AI 給的第一個答案就是，主要問題在於「合法掩護非法賭博」。很多業者掛名提供休閒場地，實際上卻是經營非法賭場，透過收費、販賣籌碼等方式圖利，已經違反刑法賭博罪。AI 提出的第二點是其他不法事件，例如部分業者偷裝針孔攝影機、利用客人；第三是安全缺失，許多棋牌館涉及違建，嚴重影響公共安全，成為稽查重點；第四則是治安問題，部分場所成為青少年聚集地，造成後續更多社會問題。

另外，警方的辛勞也值得被看見，他們查賭卻常常因檢方最後不起訴而非常挫折。很多業者會說「我們沒有賭博」，但實際上是在店外結算現金，讓警方無法當場蒐證，這點也呼應蔡育輝議員所說的情況。現場的投影片字很小，對我們這些視力不好的人很吃力，但我還是要特別指出，第一條、第三條開宗明義寫的，就是提供出租場地供人從事麻將、棋牌、德州撲克牌等娛樂使用。

司儀：

好，是，那我們現在先把發言暫時到這邊。等等還會有第二輪發言，我們會把各位剛才提出的問題一併做統整與回應，謝謝大家。

大台南家長協會　黃盈順理事長：

主管單位這邊，我們想請你們釐清一個非常重要的問題：德州撲克與電子遊藝場之間，休閒與競技的界線到底在哪裡？分流標準是什麼？希望主管機關能清楚說明。就像蔡議員剛才提到的，為什麼在議會質詢時會提到距離學校的設置距離？本來大家都有折衷的建議。可是現在看起來，主管單位在這件事上有「一國兩制」的狀況。電子遊藝場

與娃娃機先前在公聽會時都說必須一千公尺，但德州撲克卻變成兩百公尺，標準不一致，這點真的讓人無法理解。尤其是德州撲克，我很納悶：既然它能申請競技協會、成立合法的運動協會，那主管單位是否已經承認它具備競技性？如果是，主管單位就更應該釐清休閒跟競技的界線，不然以後可能會造成更多管理上的麻煩。
第三點，要談的是隱藏性的利益問題。主管機關若不統一規範，將會讓制度變得模糊。上次針對電子遊藝場的公聽會，大家都說要一視同仁。如果業者都是休閒事業，那就應該「坦蕩」。但若是假休閒之名、行賭博之實，這部分大家心裡都清楚。不講明，但大家心照不宣。我今天是以學生家長的身分發言。我最擔心的是孩子、青少年。這些孩子在外面接觸到什麼，會在未來反映到校園裡，造成學校管理非常大的壓力。既然休閒活動場館這塊已經無法完全阻擋，那主管單位至少要把設置規定整合清楚。
比如說「透明度」問題。電子遊藝場規定三分之一外側要能被看見，但業者全部貼滿貼紙，外面完全看不到。坦白講，這就是制度的漏洞。如果真的是坦蕩營業，為什麼要這樣遮遮掩掩？這是一般家長的切身感受。主管單位若界線不清楚，就會變成「一國兩制」，最後麻煩的還是主管機關自己。好的政策應該讓大部分人都能接受、符合民意，而不是讓規定反而造成更多問題。

司儀：
謝謝您的提問，謝謝。那也歡迎王宣貿議員服務處的李孟璋執行長，我們請主席針對剛才問題進行回復。

經濟發展局　蕭富仁副局長：
首先針對休閒活動場館跟競技間的差異性，我先請科長跟各位說明。

經濟發展局　洪麗華科長：
自治條例中提到的「登記休閒活動場館營業項目」，其實是依照中央經濟部的營業項目代碼表所訂定。但這個營業項目本身的定義相當含糊，它是以概括方式描述，「指從事競技及休閒活動場館以外的一般活動場館業，例如象棋、圍棋等」。因為中央的定義本就不夠精確，所以在我們制定自治條例的時候，確實也花了非常多時間討論，傷透腦筋，經過多次研議與跨局處溝通，才把現在的自治條例內容訂出來。以上說明。

經濟發展局　蕭富仁副局長：

針對大家最關心的「距離」問題，這部分目前電子遊戲場所的規範是一千公尺；而本自治條例草案採用的是兒少法的規範，依據「兒童及少年福利與權益保障法」第 47 條第 4 項，針對酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場業，以及其他涉及賭博、暴力等足以危害青少年的場所，明文規定應與學校保持二百公尺距離。因此我們草案是參照兒少法的標準。剛剛也有提到，議員與議會在上次我們送草案時，有提出希望距離應該更嚴格，如五百或一千公尺，這部分仍會留待議會審議決定實際距離。

法規部分也說明一下，本來就有所謂「不溯及既往」原則，此外，商業登記是登記制，不是許可制；也就是說，營業項目只要不是法律禁止的事業，達到國稅起徵點，才必須進行登記。至於之前沒有登記、但已在營業的業者，自治條例生效後會要求限期補辦登記。登記完後，管理責任會回到主管機關與相關法規，這部分與一般商業登記不同。未來自治條例採「實質審查」，也就是營業場所必須符合都市計畫法、區域計畫法、消防法、建築法等相關規定後，才能登記。大家最在意的賭博部分也再說明一次，賭博行為是依照刑法規範。如果場所被確認涉及賭博，自治條例中也明確規定，該場所三年內不得再經營休閒活動場館事業。距離規範的部分，我們也尊重地方的意見，今天所收集到的所有意見，會納入草案附件，提供議會後續審議參考。至於場所類型，剛才也提到，需要符合建築法規訂定的建築物使用類型，才能作為休閒活動場館使用。稽查部分也補充說明，自治條例會納入定期與不定期稽查、市府跨局處聯合稽查等制度，確認業者是否符合規範；若不符規定，也會有相關處分依據。以上針對距離、登記、賭博、建築使用類型以及稽查幾個重點向大家做說明。

司儀：

蔡育輝議員請發言。

蔡育輝議員：

我先說我個人的意見。第五條的二百公尺，兒少法是規定二百公尺以上，但為什麼不能拉到五百公尺？電子遊藝場是規範一千公尺，做生意讓人做沒問題，但保護小孩、維護善良風俗也要顧到。我建議至少

五百公尺，之前在議會連署時也有超過半數議員支持，看這裡有沒有超過半數。
再來是第八條，三萬到十萬。既然已經勒令停業，為什麼還要罰？勒令停業後還繼續營業，才處五萬到十萬罰鍰。我覺得這樣太輕了。賭博問題上，我想問刑警大隊有沒有派人？如果大家都沒意見，那被抓不到是不是也都沒意見？再看第八頁，「停止營業之處分」只罰五萬到十萬。十萬很難抓到，卻只罰五萬，對業者來說算什麼？下面第二項寫「再違反命令停業者，再罰五萬到十萬」。第一次就三到五萬，我建議直接改成十萬。這邊第八條下面的內容，我覺得這樣罰根本是鼓勵他們做壞事，因為都已經命令停業了。
接著看第十頁。以前申請的，你們說法律要不溯及既往，這是你們說的。但我問一句，軍公教所得替代率有不溯及既往嗎？那也是你們說的。我個人感覺是：全部重來，過去成立的不管距離多少，都應該重新申請。我沒有完全照電子遊藝法踩死，也沒有要求到一千公尺。兒少法定二百公尺，為什麼條例不能設五百公尺？政府抓不到的問題，剛才里長也說了，都抓不到。警力都忙反詐騙了，這邊還要這樣管。大概就是這樣。我剛剛講的這幾條希望幫我記起來。我不贊成「既往不咎」，我主張應該重申請。因為現在大家都想趁條例沒通過之前趕快申請，我覺得這不妥。我現在也要聽聽校長的看法，這些校長是不是有教師楷模精神？我都會帶到議會去。大家贊不贊成？還是大家都沒意見？刑警大隊是不是也沒意見？這是我第二次發言，如果第三次還沒有人說話，我再繼續說。

司儀：
謝謝議員，請問現場有哪位朋友要表達意見？

與會者：
蔡議員剛才有提到一句，說罰金十萬太少，至少應該要提高到一百萬以上。賭博這樣的行為絕對不行。

大台南家長協會　黃盈順理事長：
主席，這邊第二次發言。我想回應一下，主管單位既然是訂自治條例，很多問題應該要正式回應，不是只說「之後會斟酌罰金」或「斟酌距離」。我要講的是，我其實是在替你們解決問題，也是替警察解決問題。

因為到時候民眾、基層的聲音如果無法調整，教育局又沒整合好，課綱希望共好，少子化時代大家也希望共好，不是大家互相對立。我今天提出來，就是希望幫你們把問題在源頭處理掉。現在場所設立的規定，玻璃三分之一可以貼起來、蓋起來。但我說真的，應該讓他們不要蓋起來。讓全民監督，看看到底有沒有符不符合兒少法。既然你們引用兒少法，那我鄰居親戚、我們地方家長，難道不能提早防範？不能看一下他到底在做什麼？

可是今天主管單位沒有正式回應這個問題。現在很多場所全部都遮起來、貼滿滿，外面什麼都看不到。我講一句難聽的，大家都知道啦！遮遮掩掩做的，到底是什麼好事？有些行業有些利益，我不否認，但身為臺南市民、台灣的家長，我要講，這些問題我們要正視。不是只有一個局處的問題。各部會都喜歡「上了就不做，沒上的做到流血流淚」，這是事實。

現在參與的很多是社會各階層，大家也都是家長。所以撲克的競技也好、休閒也好，主管單位如果要減少警方稽查的壓力，也要避免爭議，讓全民可監督是很好的方向。我覺得這是一個很好的建議。以上，謝謝大家。

司儀：

謝謝理事長意見，現場參與朋友第二次提問發言。

與會者：

主辦單位、各位長官、各位來賓大家好，我是家長會代表。關於距離學校只有 200 公尺，我們家長會真的有很大意見。我自己也是學校會長，兩個小孩都念國中，學校周邊本來就常常會有電子遊戲場。我想要請問在場主管單位：你們真的覺得國小、國中、高中職，二百公尺不會太近嗎？我們家長的立場，其實跟議員剛才說的一樣：至少要五百到一千公尺。因為越靠近學校，越容易形成吸引或模仿，這是我們最擔心的。另外，關於審核和罰鍰，我們的看法也很一致：既然會涉及賭博，他們不是缺錢的行業，罰三萬五萬十萬根本沒有嚇阻力。

我們真正擔心的，是孩子可能捲入賭博、接觸詐騙，這些都是家長無法承擔的風險。既然條例是引用兒少法來保護兒少，那家長會要明講，兩百公尺真的太近了。距離應該加大，罰款也應該加重，這樣才能真正保護青少年跟兒童。謝謝大家。

司儀：
謝謝您的發言，謝謝，現場朋友還有沒有任何想法。

蔡育輝議員：
我第三次發言了，現場還有人要說嗎？校長說退休了沒關係，那學校代表、刑警大隊有沒有想發言？我剛才都有先請示各位要不要說，到底警方現在有沒有在查，大家其實很關心。第七條明文規定，未滿18 歲不得進入。但回到第五條，國中、高中職的學生就在附近啊。
今天如果他們不是去賭博，是說要去「玩德州撲克、玩麻將」，提供場所給他們玩，越多人越好、我也可以收租金，那這種情況要怎麼處理？
我不是把休閒場館說成八大行業，但這裡真的有灰色地帶。是不是刑警大隊應該要有某種「分級管理」？白天可能沒什麼人，晚上車子一台比一台高級，里民跑來跟我說那邊很亂、隨便停車，我是不好意思公開講而已，但鄉親抱怨是真的。所以是不是可以建議主管機關設立某種「聯合稽查機制」？就像議長在審查時講的，那些民眾說家裡有人輸一百萬，還叫我去作證，我怎麼可能？但民眾會講，就是因為他們看到問題。
我們不是要貼標籤，而是希望條例裡可以增加一句實質的規範：「主管機關應會同警察等相關單位，不定期實施聯合稽查。」這樣至少有嚇阻作用，也讓業者清楚知道，有人在看、有機制在管，而不是說檢舉了永遠抓不到。允許營業的場所真的沒幾間，不用怕麻煩。我們這些家長、基層民眾的意見，不應該因為大家不敢講而被忽略。校長可能不太敢講、刑警大隊也不太敢講，那我就替大家講。好，我先講到這，讓其他人接著發言，不然我還可以繼續說下去。

忠政里　程崑藤里長：
今天我代表社區發言。首先我想請問，這樣的店到底可不可以開在住宅區？因為公所通知我參加公聽會，我把訊息 PO 在社區群組後，大家第一時間問的就是這個問題，但我完全回答不出來。草案裡面看不出來住宅區是否能開設休閒活動場館，如果可以開設，那萬一 24 小時營業，附近居民不是很倒楣嗎？這是社區居民最擔心、最實際的問題。
第二，我也想問：是否有數量限制？因為商業行為本來就可以管理數量。老人家其實很喜歡這種場地，如果真的只是休閒、沒有賭博，他

們可以去聚一聚、預防失智，這是好事。但如果裡面有賭博行為，就可能造成傾家蕩產、社區治安問題，這部分草案是不是可以再規範得更清楚一點？另外剛剛提到引用兒少法、電動遊戲場所條例的部分，看起來經發局也有在考量，我們也是希望法令做得讓大部分居民能接受。

最後，我想提供一個建議：公聽會的資料、草案內容能不能公開在網路上？讓更多民眾可以上網表達意見。因為很多公共場合大家其實不敢講，怕被看到、怕被影響生活，甚至怕有生命安全問題，所以不敢站出來講。但在網路上、匿名表達，家長、團體、社區居民，甚至警務人員，都比較能夠講出真實想法。今天像蔡育輝議員也說了，大家都到現場，但很多人不敢說話。如果能在網路公開徵詢意見，反而可以蒐集更多真正的民意。以上，謝謝。

司儀：

謝謝，先請主席針對與會者的問題回應。

經濟發展局　洪麗華科長：

剛才里長提到「住宅區內可否開設這類營業場所」的問題。依照今年10月2日修正的「都市計畫法臺南市施行細則」第14條，住宅區採負面表列方式，列出的項目就不得在住宅區經營。原本負面表列只有：舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、三溫暖、性交易等場所。但今年10月2日新修正後，後面又新增一段：「或本府工商輔導管理機關、目的事業主管機關認定之其他場所」。

因為這段文字相對比較概括，因此目前這類休閒活動場館「是否屬於上述負面表列」確實還比較模糊，還無法百分之百確認是否可在住宅區設置。後續會再研議，如何把自治條例的規範，明確落實到都市計畫法臺南市施行細則中，讓定義更清楚。目前可以確定的是：商業區當然沒問題。但住宅區是否能開設，仍屬灰色、不確定，需要後續再清楚規範。以上向您報告。

經濟發展局　蕭富仁副局長：

接著針對議座還有貴賓代表提到的，把罰款提高，或是不溯及既往規定，我們請法制處科長跟各位說明。

法制處　李偉銓科長：

各位市民朋友大家好，針對剛剛大家提到的幾個主要問題，這邊做一個說明。第一個是罰鍰上限，依照地方制度法規定，目前地方政府制定自治條例所設罰鍰最高額度就是十萬元，要提高到一百萬，必須由中央或立法院來針對休閒活動場館事業制定專法，地方目前沒有權限提升罰鍰上限。第二部分，經發局這段時間真的做了很多努力，台南應該是全國第一個推出「休閒活動場館自治條例」草案的城市，其他直轄市也在觀望我們的版本，所以今天大家的意見都非常重要，未來條文都有可能依意見再討論、修正。

剛剛議員也有提到「不溯及既往」的問題。上次公聽會的狀況跟今天其實完全不同，上次來的多是業者，主要訴求是他們是合法營業、合法登記，若現在突然限制他們，會涉及憲法保障的營業自由。大法官過去也有相關解釋，若業者依照當時法令合法經營，政府後續要加重限制時，要考量到業者的信賴利益、投入成本等，因此立法上通常會設計「過渡條款」或「既有業者維持現況」的方式。也就是說，目前草案設計，我們僅在距離上給予既有業者一定保障，但其他部分例如住宅區、土地使用、建築物用途等相關限制，只要未來法規修正，他們還是必須符合，並不是完全放寬。

另外也補充，住宅區能不能經營休閒活動場館事業的問題，其實今年都市計畫法臺南市施行細則修正後，已經增加「經本府認定的其他場所」不得在住宅區設立，因此未來若經研議認定這類場館性質類同八大，住宅區就會直接禁止，而這與距離規定無關，是另一種更強的土地管制規定。

再補充上次公聽會的觀察，雖然大家現在聽起來對產業印象普遍偏負面，但現實中確實也存在一些合法、單純提供老人休閒或「衛生麻將」的業者，他們也努力提供資料，證明曾被警方移送但最後不起訴的案例，認為不能因為少數違法案例，讓所有合法者都一起被懲罰。議員剛才也提到，有些長者確實需要這樣的休閒空間，社會也是有需求的。因此，自治條例的目的就是要補足刑法與行政管理之間的空隙，把刑法難以處理的部分，透過行政管理規範起來，也讓之後像議員提到的定期稽查、跨局處管理，更有法源依據可以執行。

以上由法制處補充說明，謝謝大家。